



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III LAVORO
IL GIUDICE

dr.ssa A. Baroncini, in data 21.1.2021 ha pronunciato la presente

SENTENZA

nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 18347/2020 R.G. cont.

TRA

Parte_1, rappresentata e difesa dall'avv. Michela Pugliese, giusta procura in atti, presso il cui studio in Roma, via F. De Sanctis n.15 è elettivamente domiciliata

RICORRENTE

E

Controparte_1 - in persona del presidente pro - tempore, rappresentato dall'avv. Salvatore Carolla, giusta procura generale alle liti in atti, con il quale domicilia presso l'Avvocatura Distrettuale di Roma, via Cesare Beccaria n.29

RESISTENTE

OGGETTO: annullamento indebito, assegno sociale in misura intera

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 1.7.2020 la ricorrente in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo la fissazione dell'udienza di discussione nella causa così promossa avverso l' *CP_1*, causa avente ad oggetto l'accertamento del proprio

diritto al riconoscimento dell'assegno sociale ex art.3 comma 6 legge 335/1995 in misura intera, inclusi i ratei scaduti, con decorrenza dalla presentazione della domanda amministrativa; per l'effetto, l'annullamento dei provvedimenti CP_1 con cui si contesta l'indebito complessivo di euro 8.009,51, nonché la condanna dell'istituto a corrisponderle i ratei mensili in misura intera dal 1.1.2016 o dalla diversa data ritenuta di giustizia, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del difensore antistatario .

La ricorrente deduceva a sostegno della pretesa azionata:

di percepire l'assegno sociale categoria AS numero 04236751;

di essere invalida in misura pari al 100%, nonché portatrice di handicap in connotazione di gravità;

che con lettera del 25 luglio 2019, l' Controparte_2 le comunicava una rideterminazione e riduzione dell'importo mensile dell'assegno sociale a far data dal 1 gennaio 2016 sulla base della dichiarazione dei redditi anno 2016;

che l' CP_1 le contestava pertanto di avere percepito, per il periodo dal gennaio 2017 all'agosto 2019, un pagamento superiore per € 8.009,51 ed operava un ricalcolo della prestazione, riducendone l'importo per effetto del computo dei redditi di Persona_1

coniuge da cui la signora Pt_1 è di fatto separata, a far data dal giugno 2000;

che il ricorso amministrativo proposto avverso detto provvedimento, in data 07.10.2019, rimaneva privo di riscontro;

di avere sempre trasmesso all' CP_1 il modello Cert RED in cui non venivano riportati i redditi del coniuge, in ragione della separazione di fatto, avendo il Per_1 lasciato la casa coniugale, nel mese di giugno del 2000, interrompendo ogni contatto con la propria famiglia;

di essere stata pertanto costretta ad arrangiarsi con lavoretti, non idonei a garantirle un reddito sufficiente per una dignitosa sopravvivenza;

di avere chiesto ed ottenuto il riconoscimento dell'assegno sociale a decorrere dal 1.5.2012;

che la separazione di fatto veniva formalizzata mediante deposito di ricorso per separazione consensuale dei coniugi nell'ottobre 2019;

che l'assegno sociale è una prestazione assistenziale erogata sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti e di avere pertanto diritto a percepirlo in misura

intera, stante la separazione di fatto ed il mancato mantenimento da parte del coniuge sin dall'anno 2000;

che grava sull' *CP_1* l'onere di provare l'esistenza dell'asserito indebito;

che le somme, anche laddove indebitamente erogate, sarebbero comunque irripetibili per assenza di dolo da parte dell'accipiens.

Ordinata la comparizione delle parti e costituitosi il contraddittorio (ricorso e decreto ritualmente notificati) l' *CP_1* si costituiva, contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese di lite.

Non essendo necessaria né richiesta attività istruttoria ulteriore rispetto alle produzioni documentali in atti, all'odierna udienza, esaurita la discussione, la causa è stata posta in decisione.

La domanda è infondata e pertanto non meritevole di accoglimento.

Tra i requisiti previsti dall'art.3 della legge 335/1995 per fruire dell'assegno sociale è previsto che il richiedente non sia percettore di redditi di ammontare superiore ai limiti fissati dalla legge stessa, redditi in cui devono pacificamente computarsi quelli del coniuge non legalmente separato.

Il dato da cui muovere è senz'altro che la ricorrente, quanto meno al momento del deposito del ricorso in data 1.7.2020, era ancora coniugata con *Persona_1* essendo stata fissata per il 6.7.2020 l'udienza presidenziale per la separazione (pagina 5 del ricorso).

A ciò deve comunque aggiungersi che in tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli, senza che assuma rilievo l'inosservanza, da parte dell' *CP_1* , dell'obbligo ex art. 13, comma 2, legge n. 412 del 1991, di verificare annualmente l'esistenza di situazioni reddituali del pensionato incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, la cui operatività è condizionata alla preventiva segnalazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, legge n. 412 del 1991, dei relativi fatti da parte dell'interessato. (Cass. Sez. L. 1228/11).

Risulta pertanto erroneo l'assunto attoreo secondo cui "l'asserito debito" "dovrà essere provato in giudizio dall' *CP_1* resistente" (pag.8 ricorso).

Come evidenziato dalla difesa dell'istituto, anche la giurisprudenza più recente, in specie "Cassazione n.10900 del 2018 - in merito a fattispecie del tutto sovrapponibile alla presen-

te, relativa ai limiti reddituali per l'assegno sociale in ipotesi di separazione legale/ separazione di fatto – ha ribadito il principio per cui le S.U. (sentenza n. 18046 del 2010 e successive pronunce tra cui, Cass. nn. 1228 del 2011, 8281 del 2015, 2739 del 2016, 15676 del 2016) “hanno ritenuto che spetti al pensionato attore l'onere di provare il mancato superamento della soglia del reddito per l'attribuzione della prestazione ricevuta, contestata dall' *Controparte_3* in sede di richiesta stragiudiziale di ripetizione della maggior somma erogata; che, invero, in tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto-gli, senza che assuma rilievo l'inosservanza, da parte dell' *CP_1* , dell'obbligo L. n. 412 del 1991, ex art. 13, comma 2, di verificare annualmente l'esistenza di situazioni reddituali del pensionato incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, la cui operatività è condizionata alla preventiva segnalazione, ai sensi della L. n. 412 del 1991, art. 13, comma 1, dei relativi fatti da parte dell'interessato”.

Nel caso di specie, parte ricorrente non ha neppure articolato alcuna prova sull'effettività dell'asserita separazione di fatto, pretendendo di trarne una sorta di “attestazione” dalla concorde dichiarazione dei coniugi nel ricorso per separazione “consensuale”, depositato in epoca successiva alla comunicazione dell'indebito.

Ritiene d'altronde questo giudicante, conformemente a quanto statuito da numerosi precedenti di merito di questo stesso Tribunale (cfr. Trib. Roma n. 883/2017, 4012/2016 e 13/2016) che, in conseguenza dell'implicita rinuncia all'assegno di mantenimento a carico del coniuge contenuta nel ricorso per separazione consensuale, all'asserito stato di bisogno della ricorrente non possa riconoscersi carattere inevitabile, in quanto ben avrebbe potuto costei richiedere il contributo e, all'occorrenza, intraprendere una procedura esecutiva, non risultando neppure allegata, ancor prima che provata, l'impossibilità del coniuge di corrisponderle una somma mensile a titolo di assegno di mantenimento.

L'invocata irripetibilità delle somme sull'assunto della buona fede dell'accipiens, deve d'altronde ritenersi esclusa in quanto i limiti di reddito previsti dalla legge si intendono conosciuti per presunzione assoluta.

La ricorrente non poteva non essere consapevole della propria condizione di soggetto coniugato, non essendo all'epoca del contestato indebito legalmente separata e non offrendo neppure prova di una separazione di fatto.

Il dato reddituale completo da trasmettere annualmente all'istituto con l'apposito modello RED comprende pacificamente i redditi di entrambi i coniugi e non è contestato che la ricorrente non vi abbia provveduto, dichiarando esclusivamente i redditi personali, ciò che vale ad escludere, da un lato, qualunque decadenza dell'istituto, dall'altro, la buona fede dell'accipiens.

Non è stato infine contestato che nel periodo cui fa riferimento l'indebito i redditi cumulati dei coniugi superassero il limite per il riconoscimento della provvidenza reclamata.

Deve pertanto riconoscersi la correttezza dell'operato dell'istituto e la sussistenza dell'indebito contestato.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato, perché infondato.

Le spese di lite non possono essere dichiarate irripetibili, atteso che la dichiarazione resa ai fini di esenzione riguarda il contributo unificato ed attiene pertanto ad un limite reddituale superiore a quello richiesto dall'art.152 disp. att. cpc.

Stante la natura assistenziale della prestazione controversa e la condizione personale della parte se ne ritiene tuttavia equa l'integrale compensazione.

P.Q.M

Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

rigetta il ricorso.

Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Roma, 21.1.2021

IL GIUDICE
Dott. Anna Baroncini